

1501137-17.2020.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2214079/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 13284594 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 6645/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2214079 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

1ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca nº 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-400

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501137-17.2020.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501137-17.2020.8.26.0559

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2214079/2020 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 13284594 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO

PLANTÃO, 6645/20/429 - DEL.SEC.S.J RIO PRETO PLANTÃO, 2214079 - 04º D.P. S.JOSE

RIO PRETO, 6645/20/429 - 04º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME LELIS SARTORATO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA CASSIANO ZAMPERLINI COCHITO

Vistos.

GUILHERME LELIS SARTORATO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, segundo narra a denúncia, no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 23h15min, Rua Vicente Vaz Pereira, nº 110, nesta cidade e comarca, o acusado, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e tinha em depósito para fins de comercialização a terceiros, 49 invólucros plásticos, sendo 45 porções menores e 04 porções maiores de maconha, totalizando o peso de 1.884,790 gramas, substância entorpecente, capaz

de causar dependência física e psíquica, listada na Portaria nº 344/98 do SUS/MS, e atualizações posteriores.

Narra a denúncia que os policiais militares em patrulhamento de rotina transitavam pela Rua Vicente Vaz Pereira quando perceberam que o acusado, ao avistá-los, jogou um pacote no chão e correu para o interior da residência de numeral 110, local onde foi realizada a sua abordagem. Foi apreendida na posse do acusado a quantia em espécie de R\$ 887,00, um aparelho celular e uma chave de automóvel. O pacote dispensando pelo acusado foi recolhido e se tratava de uma sacola plástica transparente, contendo 15 porções de maconha embaladas em plásticos transparentes. Em relação à chave, comprovou-se pertencer ao veículo Chevrolet/Onix, placa FIC-2217/SP, estacionado defronte a residência onde o acusado entrou e foi abordado pelos policiais. Em buscas na residência não se localizou mais drogas, porém, no interior do automóvel os policiais encontraram mais 34 porções de maconha, 01 tijolo de maconha, ½ tijolo de maconha e mais 2 pedaços de maconha.

Notificado (fls. 176), o acusado apresentou defesa prévia (fls. 187/190), sendo a denúncia recebida (fls. 194/197).

Durante a instrução, depois de ouvidas as testemunhas, o acusado foi interrogado. A instrução foi encerrada e nos debates orais o Ministério Público reiterou o pedido condenatório contido na denúncia, ao passo que a Defesa sustenta a absolvição. Foi proferida sentença condenatória (fls. 218/240).

O acusado apelou e foi dado provimento parcial para modificar o regime imposto (fls. 437/444).

O Superior Tribunal de Justiça concedeu Habeas Corpus para anular a prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio, bem como determinou que cabe ao Juízo de primeiro grau analisar a subsistência de elementos para a continuidade da persecução penal (fls. 468/485).

Foi concedida liberdade provisória ao réu (fls. 487/488) e após manifestação ministerial determinou-se a continuidade da ação penal, apresentando as partes novas alegações finais (fls. 594/600 e 615/633).

É o relatório.

DECIDO.

A questão da nulidade das provas ficou superada com o Habeas Corpus concedido pelo Superior Tribunal de Justiça e esta sentença se refere a apreensão de 15 porções de maconha, dispensadas pelo acusado quando estava na rua.

No auto de prisão em flagrante o acusado afirmou que estava no interior de sua residência, situada na Rua Vicente Vaz Pereira numeral 110, nesta, com seus amigos André e Gabriel, quando ali entraram repentinamente quatro policiais, os quais encontraram um pedaço de maconha que estava sendo consumido sobre o sofá. Os policiais perguntaram sobre Leonardo e Sergio, cujos nomes completos e endereços não sabe informar, e como disse que não sabia do paradeiro deles, os policiais disseram que ele estava preso por tráfico de drogas. Em seguida os policiais foram até o carro, Chevrolet/Onix, que possui em sociedade com seu amigo Sérgio, e está no nome da irmã de Sergio, e disseram que encontraram drogas no interior dele, o que não é verdade. Os policiais também disseram que tinha dispensado uma sacola contendo drogas, que também não é verdade. Sobre o valor apreendido, R\$837,00, a quantia de R\$ 537,00 trata-se do recebimento do auxílio-emergencial e R\$300,00 é fruto de seu trabalho. Acrescentou que há câmeras de filmagem na rua onde mora. Interrogado em Juízo o réu negou que estivesse na rua, tendo sido abordado no interior da residência, quando fumava maconha com André e Gabriel. Guardava drogas

no carro para terceira pessoa.

Os policiais Saint Clair Soares e Edimar Rodrigues de Oliveira, na fase extrajudicial, afirmaram que realizavam patrulhamento pela Rua Vicente Vaz Pereira, 110, Jardim Arroyo, nesta urbe, quando o acusado jogou algo ao solo e correu para o interior da residência de numeral, 100, sendo assim, prontamente perseguido e detido no interior da residência, trazendo consigo R\$ 837,00, um telefone celular e uma chave de automóvel. O objeto dispensado pelo acusado foi recolhido, tratando-se de uma sacola contendo 15 porções de maconha, embaladas em plástico transparente.

No mesmo sentido é a narrativa dos policiais na fase judicial, reiterando que o acusado estava na via pública e tão logo avistou a viatura policial dispensou a sacola contendo droga.

Ante o exposto, pela prova do feito, angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de rigor a condenação. A materialidade é comprovada pelos documentos de fls.7/10 (boletim de ocorrência), fls. 11/12 (auto de exibição e apreensão), fls. 13/15 (fotos) fls.144/147 (laudo pericial - exame químico-toxicológico) e pela prova oral.

De igual forma a autoria restou comprovada, recaindo na pessoa do acusado, pois a prova dos autos demonstra que as 15 porções de maconha apreendidas pertenciam ao acusado, se destinavam ao comércio ilícito e não apenas ao consumo próprio, mormente pelas condições da abordagem.

Os policiais foram incisivos em afirmar que o acusado estava na via pública e tão logo notou a presença policial, dispensou a sacola que portava, que foi apreendida e nela havia quinze porções de maconha.

Ressalto que além da droga apreendida, para a solução do delito em tela outras circunstâncias são observadas, tais como o local da apreensão, as condições da prisão, a profissão exercida, a forma como estavam embaladas, a tentativa de fuga, etc. Vale ressaltar a importância de se aferir o modo de vida do acusado, no caso, não tendo sido trazidos aos autos elementos que conduzam à certeza quanto à possibilidade de poder incursionar pela seara do uso de drogas.

Quanto ao valor dos depoimentos de policiais, como são servidores públicos, fielmente compromissados com o bem e a defesa da coletividade (o dever funcional de um policial, em sentido estrito, é prevenir e reprimir o crime), presume-se que agem corretamente e são dignos de credibilidade, mormente porque não há nos autos nenhuma notícia de que teriam motivo para imputar acusação falsa ao réu, que sequer conheciam.

Aliás, como já se decidiu, "Os depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que, em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não estão não impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos pequeno valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia com as demais provas dos autos, inclusive com a delação dos usuários da fase inquisitorial" (TJ-DF, Ap. 20030110632367APR, 1ª T., Rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006, v.u., DJ 31.05.2006, p. 180).

No mesmo sentido o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Habeas Corpus. Processual penal. Tráfico de entorpecentes. Condenação devidamente amparada no conjunto probatório dos autos. Testemunho policial. Eficácia probatória. Valoração das provas. Impossibilidade na via eleita. Precedentes do STJ. 1. Ainda que a condenação tivesse sido amparada apenas no depoimento de

policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório e aliado a outros elementos de prova a corroborar a condenação. 2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo. 3. Ordem denegada" (STJ, HC 30776/RJ; Ministra Laurita Vaz, j. 03/02/2004, DJ 08.03.2004, p. 304).

"Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 - Materialidade delitiva e autoria demonstradas. A forma como ocorreu a apreensão impede a desclassificação para a figura do art. 28 da Lei. Prova - Palavras de Servidores Públicos - Validade - Inexistência de motivos para incriminarem o réu injustamente. Penas fixadas acima do mínimo legal, em razão da reincidência. Regime prisional fechado. Recurso provido" (TJ-SP, Apelação nº 0010112-19.2016.8.26.0050, 6ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Machado de Andrade, v.u., j. 5 de julho de 2018).

Vale ressaltar ainda que para a configuração do crime de tráfico de entorpecentes basta a ocorrência de um dos verbos do tipo penal (descrição da lei), o que, neste caso, constitui o fato de o réu trazer consigo as 15 porções de maconha, tudo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nesse contexto, comprovadas a autoria e materialidade, de rigor a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria das penas.

Na primeira fase, atendendo aos critérios do art. 59 do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo a unidade.

Na segunda fase incide a atenuante da menoridade, contudo, como a pena já está no piso, deixo de aplicá-la (Súmula 231 do STJ - "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").

Na terceira fase, observo que é caso de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art.33 da Lei de Drogas, pois o acusado é primário, sem antecedentes criminais e não há qualquer notícia de que se dedique a atividades criminosas e integre organização criminosa. Assim, reduzo as penas anteriores em 2/3 (dois terços), a totalizar 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no mínimo a unidade.

Ausentes outras causas de aumento ou diminuição, fica definitiva a pena acima lançada.

Como se trata de réu primário e não havendo condições desfavoráveis, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (pena superior a um ano).

A prestação de serviços à comunidade revela-se adequada para, através da colaboração social, incentivar a obediência às normas e, assim, prevenir a prática de novos crimes, observando se tratar de réu primário. Da mesma forma, a prestação pecuniária representa colaboração social com finalidade de prevenção.

Assim, a pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviços à

comunidade pelo mesmo período da pena de prisão, descontando-se o tempo em que ficou preso, e outra de prestação pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo para encaminhamento a entidades com destinação social. O valor do salário mínimo será o vigente na data do pagamento.

Caso haja conversão da pena ora aplicada fixo o regime inicial de cumprimento da pena corporal no regime aberto.

Ante ao exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, o que faço para condenar o acusado GUILHERME LELIS SARTORATO como incurso nas sanções do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, às penas de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 166 dias-multa, no mínimo a unidade, substituída a pena privativa de liberdade para prestação de serviços à comunidade, pelo período fixado para a pena de prisão, descontando-se o tempo que permaneceu preso, e prestação pecuniária consistente no pagamento de um salário mínimo para encaminhamento a entidades com destinação social.

Cada dia-multa deverá ser calculado sobre um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato e devidamente corrigida, nos termos do art. 49, do Código Penal.

Não havendo motivos para a prisão preventiva, permito o apelo em liberdade.

Condeno-o ainda no pagamento das custas, no valor de 100 UFESPs, observando-se, contudo, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita (fls. 195).

Com a sentença decretada, estando o laudo definitivo da droga nos autos, determino a destruição da contraprova armazenada, servindo esta como ofício.

Por fim, após o trânsito em julgado desta sentença, comunique-se à Justiça Eleitoral a suspensão dos direitos políticos do réu (art. 15, inciso III, da Constituição Federal).

P. C. I. C.

São José do Rio Preto, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA